



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MARTHA ESTELA LOPEZ DE VERA C/ RES. SNPP N° 153 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2009, DICTADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)" -----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Mil ciento cuarenta y cinco.



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "MARTHA ESTELA LOPEZ DE VERA C/ RES. SNPP N° 153 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2009, DICTADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 21 de fecha 28 de febrero de 2013 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes.-----

CUESTIONES:

- 1ª: ¿Es nula la sentencia apelada?
2ª: En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA -----

A la primera cuestión planteada la Doctora **PUCHETA DE CORREA** dijo: De la lectura del escrito de expresión de agravios se observa que el recurrente no ha fundado en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás, como no se observan en el fallo recurrido vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde desestimar este recurso.-----

A su turno, los Dres. **BLANCO Y BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

A la segunda cuestión planteada la Doctora **PUCHETA DE CORREA** prosiguió diciendo: el Acuerdo y Sentencia recurrido resolvió: "1.-) **HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**, instaurada en estos autos, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia; 2.-) **REVOCAR** la Resolución N° 153 de fecha 09 de febrero de 2009 dictada por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP, dejándose vigente la Resolución J.I N° 02 de fecha de febrero del año 2009 dictada por la Jueza Instructora.- 3.-) **DISPONER** la inmediata reposición de la Señora Martha Estela López de Vera, en el cargo que ocupaba u otro de similar categoría y remuneración y al pago de sus salarios caídos, de conformidad al Art. 44 de la Ley 1626, caso contrario, la Administración deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 45 del mismo cuerpo legal. 4) **IMPONER LAS COSTAS**, a la parte vencida.- 4.-) **ANOTAR**..."-----

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

En la presentación de la demanda, en su parte medular mencionó el representante de la parte actora que: "... Que, en mi caso, como funcionaria comisionada a prestar servicios por el entonces Director de la Institución en una Cooperativa con la que se mantenía una relación de cercana colaboración en marco de un Convenio suscrito al efecto, no he incurrido en ninguno de estos hechos generadores de la grave sanción de DESTITUCION prevista en la Ley. Por consiguiente, si se me ha impuesto tal sanción, ella es evidentemente desproporcionada respecto de la falta que admito haber cometido, primero: por no exigir se me acredite documentadamente la calidad de comisionada que se me ha atribuido para colaborar con la Cooperativa fundada o creada con propósitos de profundizar la formación y capacitación de estudiantes y egresados de la institución, Cooperativa en donde estuve trabajando esforzadamente de enero a Agosto del año 2008 y segundo, por no exigir se me dispense igualmente de la obligación de marcar asistencia en el SNPP, circunstancia por la que no cuento con registro de asistencia en la misma. Que sin embargo, de estas faltas, que las admito, no pueden concluirse que he abandonado la institución, porque de haber sido así, nadie más me hubiera visto nunca, y no sucedió así en tanto me presentaba a percibir el salario cada mes como lo hice siempre,según el Juzgado Instructor del Sumario, no es posible desechar mis alegaciones y justificaciones, ya que se ha probado la creación de la Cooperativa Katupyry y se ha justificado la existencia de convenios de cooperación con la misma por parte del SNPP, a donde fui comisionada por el titular de la Institución, hecho que motivó las faltas de "incumplimiento de sus obligaciones...(Art 68, inc. e) de la Ley N° 1626/00) que meritara la sanción que recomendara (suspensión en el cargo por diez días sin goce de sueldo), conforme se aprecia del Art. 2° de la Resolución J.I. N° 02/09..."-----

El Tribunal dictó la providencia de fecha 3 de febrero de 2012 a fs 76 vlto que dice: "Notando el proveyente que la parte demandada no ha contestado el traslado que se le ha corrido según Cédula de Notificación obrante a fs 76 de autos, téngase por decaído el derecho que ha dejado de usar la misma en el sentido de contestar la presente demanda contencioso administrativa. Pásese sin más trámite a la siguiente etapa procesal..."-----

Contra el fallo del Tribunal se agravia la parte demandada, el Abogado representante Gerardo Vittone Rojas a fs. 135/138 que en su parte pertinente dice: "...Que si bien es cierto que a mi representada aplicó una sanción distinta a la dispuesta en la resolución del sumario administrativo, no es menos cierto que la falta existió, siendo esta incluso reconocida por la propia Actora en su escrito de demanda, y por el hecho de no haber recurrido la resolución que recayera dentro del sumario administrativo donde se declara su culpabilidad sobre los hechos atribuidos. Teniendo en cuenta ello, si el Tribunal consideraba que la aplicación de dicha sanción era desproporcional debió modificar la Resolución SNPP 153 y no revocarla, en vista a que quedó demostrada la existencia de la infracción. Con relación al punto 3) de la sentencia recurrida, el Tribunal de Cuentas ha condenado a mi representada al pago de los salarios caídos de conformidad al art. 44 de la Ley 1626/00, sin determinar la cantidad de meses a ser abonados.///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MARTHA ESTELA LOPEZ DE VERA C/ RES. SNPP N° 153 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2009, DICTADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)" -----



Es por ello, que mi parte se agravia y solicita, en caso de ser condenado a dicho pago, se le condene al equivalente a doce (12) meses, conforme lo viene sosteniendo en reiterados fallos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia...

En la contestación de agravios presentado, el Abogado Sebastián Fleitas Trigo, en nombre y representación de la Señora Martha Estela López, en la parte medular menciona: "...Que desde un inicio del sumario administrativo mi representada ha demostrado que NUNCA EXISTIO la falta grave con documentales que fueron ofrecidas por su parte sin que esas pruebas fueran objeto de impugnación, las cuales no fueron valoradas conforme lo manda la ley, pues el sumario se ha realizado con el solo propósito de despedirla....Que, no es cierto que el Tribunal de Cuentas se ha extralimitado en sus facultades como lo menciona el representante de la demandada en su escrito de expresión de agravios, por el contrario, el Tribunal de Cuentas ha realizado un fundado ajustado en derecho...Mi representada nunca ha abandonado su lugar de trabajo como la demandada pretendió justificar, como funcionaria bajo relación de dependencia estaba sujeto a obedecer las directrices del director del SNPP y así lo hizo al cumplir con la designación de funciones resuelta por el Ex Director del SNPP conforme se encuentra acreditado en autos ofrecidos oportunamente como prueba en el presente juicio en donde en forma clara y contundente está demostrado que mi representada cumplía funciones en la Cooperativa Katupyry dependiente del SNPP. El demandado, SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP) NO HA CONTESTADO LA DEMANDA, por lo cual se le tuvo por decaído el derecho de contestar la presente demanda, de conformidad a la providencia de fecha 03 de febrero de 2012, razón por la cual se tienen por cierto todos los términos de la presente demanda, como así tampoco el demandado (SNPP) en el periodo probatorio NO HA PRODUCIDO NI DELIGENCIADO NINGUNA PRUEBA EN EL PRESENTE JUICIO....Que, el Tribunal de Cuentas en el Ac y Sent. 21 de febrero de 2013 en forma clara y precisa ha llegado a la conclusión de que EN AUTOS NO QUEDO DEMOSTRADA LA FALTA ATRIBUIDA A MI REPRESENTADA Y QUE LA MISMA DEMOSTRO SU COMISIONAMIENTO A LA COOPERATIVA KATUPYRY CON LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIFICALES QUE FUERON IGNORADAS DE PROFESO POR EL JUEZ SUMARIANTE EN CLARA VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR...."-----

Haciendo un análisis del fondo de la cuestión, se determina que la Señora Martha Estela López de Vera es funcionaria permanente del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y fue comisionada a cumplir funciones en la Cooperativa Katupyry Ltda, según resolución DG 003/08 (fs 82) desde la fecha 3 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre del mismo año, en cuanto al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y la Cooperativa Katupyry Ltda (fs 83/86).-----

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Fucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

El Departamento de RRHH del SNPP en un informe suscrito por la Lic. Mirta Zarate Ruiz Díaz , Directora dice: “ ...*Informo además, que la referida funcionaria registra asistencia recién desde el día lunes 18/08/08 y que verificada la liquidación de horas emitidas por el Sistema Informático de Registro (Reloj marcador) se observa que en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2008 al 15/08/08 (adjunto ejemplar) la misma NO registraba su asistencia y consta AUSENCIA INJUSTIFICADA..*” y en base a este informe se le inicia un sumario administrativo a la actora.-----

La Dirección de RRHH no contaba con la documentación que acreditaba el comisionamiento de la Señora Martha Estela López de Vera, ni la constancia de trabajo en el cual especifica el horario de trabajo, y que cumplió funciones desde Enero al 14 de agosto del año 2008, en la Cooperativa Katupyry Ltda (**fs 80/81**). La actora adujo haber asumir su error expresando en la demanda que: “**primero:** *por no exigir se me acredite documentadamente la calidad de comisionada que se me ha atribuido para colaborar con la Cooperativa fundada o creada con propósitos de profundizar la formación y capacitación de estudiantes y egresados de la institución, Cooperativa en donde estuve trabajando esforzadamente de enero a Agosto del año 2008 y* **segundo,** *por no exigir se me dispense igualmente de la obligación de marcar asistencia en el SNPP, circunstancia por la que no cuento con registro de asistencia en la misma.*”-----

Habiendo la recurrente asumido como error la falta de un trámite administrativo, es cuando consintió la sanción impuesta por el Juez Instructor del sumario, la Resolución J. I. N° 02/09 (**fs. 6/14**), que fue la suspensión por 10 días, pero la Administración en la resolución aquí impugnada, procedió a destituir la, atribuyendo a la funcionaria haber incurrido en una falta grave conforme al artículo 68 de la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”.-----

En resumen, el Director del Servicio Nacional de Promoción Profesional se extralimitó al destituir a la funcionaria Martha Estela López de Vera, siendo que las pruebas de haber estado cumpliendo funciones en la Cooperativa Katupuyry Ltda. en base al convenio suscrito entre ambas instituciones, fue probado en autos con la documentación correspondiente, pruebas que no fueron refutadas por la administración.-----

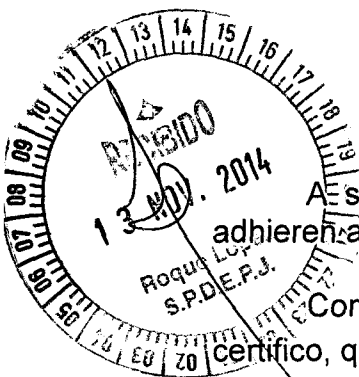
En cuanto al derecho a cobrar salarios caídos y demás beneficios, corresponde el pago al accionante, de lo equivalente a doce meses, según criterio uniforme sustentado por esta Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en los casos de reposición en el cargo, en diversos fallos precedentes, (*Acuerdo y Sentencia N° 248 del 18 de mayo de 2000; Acuerdo y Sentencia N° 821 del 10 de mayo de 2004, Acuerdo y Sentencia N° 811 de fecha 30 de agosto de 2006, Acuerdo y Sentencia N° 1421 de fecha 14 de diciembre 2006, N° 1477 de fecha 30 de noviembre 2006 y el A.I. N° 172 del 7 de marzo de 2007*).-----

En base a las consideraciones hechas precedentemente y las normas legales citadas, se puede concluir que le asiste la razón a la actora, Señora Martha Estela López de Vera. Es por ello que corresponde CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 21 del 28 de febrero de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, con costas al recurrente en ambas instancias, en virtud del principio general establecido en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "MARTHA ESTELA LOPEZ DE VERA C/ RES. SNPP N° 153 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2009, DICTADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)" -----



A su turno, los Dres. **BLANCO Y BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: -----

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

Luis María Benítez Riera
Ministro

SINDULFO BLANCO
Ministro

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:1145.-.....

Asunción, 13 de Noviembre de 2.014.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excma.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:**

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.-----

2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 21 del 28 de febrero de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución, con la salvedad del pago de 12 meses de salarios caídos.-----

3. **IMPONER** las costas a la perdedora, en ambas instancias.-----

4. **ANOTAR**, notificar y registrar.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

